

Assented to June 18

**An Act to Incorporate the Association of
New Brunswick Land Surveyors**

WHEREAS the Association of New Brunswick Land Surveyors prays that it be enacted as herein-after set forth;

THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick enacts as follows:

1 This Act may be cited as the *New Brunswick Land Surveyors Act, 1986*.

2 In this Act

"Association" means the Association of New Brunswick Land Surveyors;

"Board" means the Board of Examiners appointed under the provisions of this Act;

"by-laws" mean by-laws made under the authority of this Act;

"certificate of authorization" means a certificate issued under this Act for the purpose of allowing a partnership, association of persons or a corporation to practice land surveying;

"council" means the Executive Council of the Association;

"land surveyor" means any person registered under this Act to practice land surveying in the Province of New Brunswick;

" practice of land surveying" includes

(a) the survey of land or airspace to determine or establish legal boundaries, including subdivision thereof, or any right or interest therein,

(b) the survey of land or airspace to determine the location of anything relative to a boundary for the purpose of certifying its location,

(c) the survey of lakes, rivers or watercourses to establish or determine legal

Sanctionnée le 18 juin

**Loi constituant en corporation
l'Association des arpenteurs-géomètres du
Nouveau-Brunswick**

CONSIDÉRANT QUE l'Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick a demandé l'adoption des dispositions suivantes;

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:

1 La présente loi peut être citée sous le titre: *Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick*

2 Dans la présente loi

*arpenteur-géomètre+ désigne toute personne immatriculée en vertu de la présente loi comme exerçant l'activité d'arpentage au Nouveau-Brunswick;

*Association+ désigne l'Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick;

*certificat d'autorisation+ désigne un certificat délivré en vertu de la présente loi pour permettre à une société en nom collectif, une association de personnes ou une corporation d'exercer l'activité d'arpentage;

*Commission+ désigne la Commission d'examen constituée en vertu de la présente loi;

*exercer l'activité d'arpentage+ s'entend également des actes suivants:

a) l'arpentage des terres ou de l'espace aérien pour en déterminer ou fixer les limites officielles, y compris leur lotissement ou tout droit y relatif,

b) l'arpentage de terres ou de l'espace aérien pour déterminer l'emplacement de quoi que ce soit par rapport à une limite donnée afin de certifier sa localisation,

c) l'arpentage des lacs, fleuves, rivières ou autres cours d'eau pour en fixer ou déterminer les limites officielles ou tout droit y relatif,

d) l'arpentage, par tout moyen, notamment par les méthodes photogrammétriques,

New Brunswick Land Surveyors Act, 1986

boundaries, or any right or interest therein,

(d) to survey, by any means including photogrammetric, electronic or astronomic methods, land, water or air space for the purpose of preparing plans and documents connected with the establishment of legal boundaries, or to determine any right or interest therein,

and includes the preparation of maps, plans, documents and giving advice with respect to any of the matters specified in paragraphs (a) to (d);

"president" means the president of the Association or the presiding officer for the time being;

"register" means the land surveyors' register as provided for under this Act.

ASSOCIATION

3(1) The Association, incorporated by Chapter XCVII of the Acts of the Legislature 1954, is continued as a corporation without share capital.

3(2) The Association shall consist of persons who are members on the date this Act comes into force, together with such persons as become members thereafter.

3(3) The category of membership of a person who is a member when this Act comes into force shall not change by reason thereof.

4(1) The head office of the Association shall be at the City of Fredericton.

4(2) The Association shall have a seal in a form approved by by-law.

OBJECTIVES

5(1) The principal objectives of the Association are to regulate the practice of professional land surveying and to govern its members in accordance with this Act and the by-laws, in order to serve and protect the public interest.

5(2) Additional objectives of the Association are to:

(a) establish, maintain and develop standards of knowledge, skill and efficiency;

électroniques ou

astronomiques, des terres, des étendues d'eau ou de

l'espace aérien en vue d'établir des plans et documents servant à fixer des limites officielles ou à déterminer tout droit y relatif,

ainsi que l'établissement de cartes, plans et documents et la dispensation de consultations relativement aux domaines énumérés aux alinéas a) à d);

*président+ désigne le président de l'Association ou la personne exerçant ces fonctions à l'époque considérée;

*registre+ désigne le registre des arpenteurs-géomètres institué sous le régime de la présente loi;

*règlements administratifs+ désigne les règlements administratifs pris en vertu de la présente loi.

ASSOCIATION

3(1) L=Association, constituée en corporation par le chapitre XCVII des Lois de la Législature de 1954, est prorogée sous la forme d'une corporation sans capital social.

3(2) L=Association se compose des personnes qui en font partie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi que de celles qui en deviendront membre par la suite.

3(3) L=entrée en vigueur de la présente loi n'a pas pour effet de modifier l'appartenance d'un membre à une catégorie donnée de membres.

4(1) L=Association a son siège social à Fredericton.

4(2) L=Association est dotée d'un sceau conforme au modèle approuvé par règlement administratif.

OBJECTIFS

5(1) L=Association a pour objectif principal de réglementer l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre ainsi que ses membres conformément à la présente loi et à ses règlements administratifs afin de servir et de protéger l'intérêt public.

5(2) L=Association a également les objectifs complémentaires suivants:

a) définir, maintenir et développer des normes de savoir, de compétence et d'excellence;

(b) establish, maintain and develop standards of qualification for the practice of professional land surveying;

(c) establish, maintain and develop standards of professional ethics;

(d) promote public awareness of the role of the Association and communicate and co-operate with other professional organizations for the advancement of the best interests of the Association.

POWERS

6 The Association, in furtherance of its objectives, shall have the power to:

(a) provide for the government, discipline, control and honour of persons practicing the profession of land surveying in the Province of New Brunswick;

(b) acquire and hold assets and property, both real and personal, by way of purchase, lease, grant, hire, exchange or otherwise, and to dispose of such property by any means;

(c) provide for the management of its property and assets, and of its affairs and business including the employment of staff;

(d) borrow money for the purpose of carrying out any of the objectives of the Association and give security for money borrowed on any of its real or personal property by way of mortgage, pledge, charge or otherwise;

(e) invest money of the Association, not immediately required for any of its objectives, in any manner as it may from time to time determine;

(f) establish and maintain a land surveyors' register of members registered as New Brunswick land surveyors, which register shall be the official register of persons entitled to practice land surveying in the Province;

(g) fix and collect fees payable by any person

(i) upon being admitted as a member or enrolled as a surveyor-in-training, or

(ii) desiring to write any examination prescribed by the Association with a view to becoming a member or being enrolled as a surveyor-in-training, or

(iii) as annual dues;

(h) assess members for any ordinary, special or extraordinary expenditure that may be deemed necessary

b) définir, maintenir et développer des normes pour l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre;

c) définir, maintenir et développer des normes de déontologie;

d) sensibiliser le public à son rôle ainsi que communiquer et collaborer avec d'autres organisations professionnelles pour promouvoir ses intérêts.

POUVOIRS

6 Afin de réaliser ses objectifs, l'Association est investie des pouvoirs suivants:

a) prendre des dispositions pour la gouverne, la discipline, le contrôle et l'honneur des personnes exerçant la profession d'arpenteur-géomètre au Nouveau-Brunswick;

b) acquérir et détenir des biens, tant réels que personnels, par voie d'achat, de location, de concession, d'échange ou de toute autre manière et en disposer de quelque façon que ce soit;

c) gérer ses biens et ses affaires ainsi qu'engager du personnel;

d) contracter des emprunts afin de réaliser ses objectifs et donner ses biens en garantie de ces emprunts par voie d'hypothèque, de gage, de charge ou de toute autre manière;

e) placer ses fonds dont elle n'a pas immédiatement besoin pour réaliser ses objectifs de la manière qu'elle détermine;

f) ouvrir et tenir un registre des membres immatriculés en qualité d'arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick, qui constitue le registre officiel des personnes habilitées à exercer l'activité d'arpentage au Nouveau-Brunswick;

g) fixer et recouvrer les droits que doit acquitter toute personne

(i) qui est admise en qualité de membre ou inscrite en qualité d'arpenteur-géomètre stagiaire,

(ii) qui souhaite subir tout examen imposé par l'Association en vue d'en devenir membre ou d'être inscrite en qualité d'arpenteur-géomètre stagiaire,

(iii) à titre de cotisations annuelles;

h) faire payer aux membres une quote-part des dépenses ordinaires, spéciales ou extraordinaires qui

New Brunswick Land Surveyors Act, 1986

or expedient to further any of the objectives of the Association;

(i) prescribe the nature and extent of the education and practical experience in land surveying which must be possessed by any person before being registered to practice land surveying in the Province, and before being enrolled as a surveyor-in-training, including mandatory continuing education for members as a condition of registration as a land surveyor;

(j) provide for the determination, by examination or other means, of the competency of persons seeking to be registered as land surveyors or to be enrolled as surveyors-in-training and grant certificates of registration to persons qualified to practice land surveying;

(k) arrange and establish ways and means by which persons may be trained in the profession of land surveying;

(l) enter into agreements on behalf of the Association as may be necessary for or incidental or conducive to the carrying out of the objects of the Association;

(m) exempt any person from the payment of fees, dues or assessments for such reason and upon such terms and conditions as the Association may from time to time determine and suspend members and surveyors-in-training for non-payment;

(n) receive gifts, donations and bequests, and make gifts or donations for the promotion of the objectives of the Association;

(o) regulate advertising;

(p) establish minimum standard tariffs of fees;

(q) call and regulate meetings and the method of voting;

(r) provide for the eligibility, nomination, election, number and term of office of members of Council and committees, including the appointment and revocation of persons as *ex officio* or honorary officers or members of Council;

(s) provide for the establishment of committees by the Association or Council, prescribe their powers and duties, method of operation, including procedures at meetings and for filling vacancies; and provide for the delegation of powers or duties of Council to any committee and establish the form and frequency of reports to Council or the Association;

peuvent être jugées nécessaires ou utiles à la réalisation de ses objectifs;

i) définir la nature et le niveau de formation et d'expérience pratique que doit posséder une personne en arpentage avant d'être immatriculée comme étant autorisée à exercer l'activité d'arpentage au Nouveau-Brunswick ou d'être inscrite comme arpenteur-géomètre stagiaire, y compris le programme de formation permanente que les membres doivent suivre pour être immatriculés en qualité d'arpenteurs-géomètres;

j) mettre en place les moyens permettant de déterminer, par voie d'examen ou de toute autre façon, la compétence des personnes sollicitant leur immatriculation en qualité d'arpenteur-géomètre stagiaire et accorder des certificats d'immatriculation aux personnes remplissant les conditions requises pour exercer l'activité d'arpentage;

k) mettre en place des moyens de formation à la profession d'arpenteur-géomètre;

l) conclure en son propre nom les ententes qui sont nécessaires, accessoires ou utiles à la réalisation de ses objectifs;

m) accorder dispense du paiement des droits, cotisations ou quote-parts pour les motifs et aux conditions qu'elle détermine à l'occasion et suspendre les membres ou arpenteurs- géomètres stagiaires en cas de non-paiement;

n) recevoir des dons et des legs ainsi que faire des dons pour la promotion de ses objectifs;

o) réglementer la publicité;

p) établir des barèmes d'honoraires minimaux uniformes;

q) convoquer les assemblées et réunions, réglementer leur tenue ainsi que le mode de votation;

r) fixer les conditions d'éligibilité, de mise en candidature et d'élection ainsi que le nombre et la durée du mandat des membres du Conseil et des comités, y compris les conditions de nomination et de révocation de personnes en tant que membres ou dirigeants de *plein droit* ou honoraires du Conseil;

s) prendre des dispositions pour la création de comités par l'Association et le Conseil, fixer leurs attributions et mode de fonctionnement, notamment la marche à suivre pour leurs réunions ou pour remplir les postes vacants ainsi qu'assurer la délégation des attributions du Conseil à un comité et définir la forme et la fréquence des rapports que ces comités doivent

(t) establish categories of membership in the Association, and prescribe the privileges, obligations and conditions of membership;

(u) provide for the establishment and payment of scholarships, fellowships and other educational incentives, benefits and awards by the Association;

(v) establish and provide minimum standards for surveys, for the practice of land surveying, and make provisions respecting illegal practice;

(w) provide for investigations by the complaints and discipline committees, including the procedures to be followed;

(x) do all other things as may be necessary or desirable to exercise the powers conferred by this Act, or any powers incidental thereto, and in furtherance of the objectives of the Association.

BY-LAWS

7(1) For the purpose of the attainment of its objectives and for the implementation of its powers the Association may make by-laws not inconsistent with the provisions of this Act.

7(2) No by-law, amendment, or repeal thereof shall be effective until passed by resolution of two-thirds of members voting:

(a) at the annual general meeting; or

(b) at a special meeting of the Association called for the purpose.

7(3) A proposed new by-law or the amendment or repeal of an existing by-law shall be presented in writing to the secretary signed by at least two members sixty days before the meeting, and the secretary shall, in the notice calling the meeting, include a copy.

RULES BY COUNCIL

8(1) The Council may make rules not inconsistent with the provisions of this Act or the by-laws, providing for:

(a) the appointment, revocation and filling of vacancies of committees;

remettre au Conseil;

t) établir différentes catégories de membres en son sein et définir leurs prérogatives, obligations et conditions d'admission;

u) prendre des dispositions pour créer et attribuer des bourses d'études, des bourses de perfectionnement et autres prix ou récompenses dans le domaine de l'enseignement;

v) établir des normes minimales pour l'exécution des opérations d'arpentage et l'exercice de l'activité d'arpentage et prendre des dispositions concernant l'exercice illégal de cette activité;

w) prévoir la tenue d'enquêtes par le comité des plaintes et le comité de discipline, y compris la procédure applicable;

x) accomplir tous les autres actes qui peuvent être nécessaires ou utiles pour exercer les pouvoirs conférés par la présente loi ainsi que tous les pouvoirs qui y sont accessoires et pour réaliser ses objectifs.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

7(1) Afin de réaliser ses objectifs et d'exercer ses pouvoirs, l'Association peut prendre des règlements administratifs conformes à la présente loi.

7(2) Les règlements administratifs, les modifications qui y sont apportées et les abrogations, ne produisent leurs effets qu'après avoir été adoptés par une résolution recueillant les voix des deux tiers des membres votant:

(a) soit lors de l'assemblée générale annuelle,

(b) soit lors d'une assemblée extraordinaire de l'Association convoquée à cet effet.

7(3) Tout projet de nouveau règlement administratif ou de modification ou d'abrogation d'un règlement administratif existant doit être présenté par écrit au secrétaire soixante jours au moins avant l'assemblée et être signé par deux membres au moins. Le secrétaire en joint une copie à l'avis de convocation de l'assemblée.

ADOPTION DE RÈGLES PAR LE CONSEIL

8(1) Le conseil peut, en conformité avec les dispositions de la présente loi et des règlements administratifs, établir des règles portant sur les sujets suivant:

(a) la nomination, la révocation des membres de comités et la façon de pourvoir aux vacances au sein de ces comités;

New Brunswick Land Surveyors Act, 1986

- | | |
|---|--|
| (b) the calling, conduct and proceedings of meetings of all committees; | b) la convocation, la conduite et les modalités de délibération des réunions et tous les comités; |
| (c) preliminary investigations into the conduct of a member; | c) la tenue d'enquêtes préliminaires relativement à la conduite d'un membre; |
| (d) the establishment and conduct of committees of inquiry; | d) la constitution et le fonctionnement de comités d'enquêtes; |
| (e) the custody and use of the seal; | e) la conservation et l'utilisation du sceau; |
| (f) the execution of documents by the Association; | f) la passation de documents par l'Association; |
| (g) banking and finance; | g) les opérations bancaires et financières; |
| (h) fixing the financial year of the Association and for the audit of the accounts and transactions of the Association; | h) le choix de l'exercice financier de l'Association ainsi que la vérification de ses comptes et opérations; |
| (i) calling, holding and conducting of meetings of the Council and the duties of members of the Council; | i) la convocation, la tenue et la conduite des réunions du Conseil ainsi que les attributions des membres de celui-ci; |
| (j) meetings of the Council and committees by conference telephone or other communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear each other, and a member of the Council or committee participating in such a meeting shall be deemed to be present in person at the meeting; | j) la tenue des réunions du Conseil et des comités par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication permettant à tous les participants de s'entendre l'un l'autre, ceux-ci étant alors réputés avoir assisté à la réunion en personne; |
| (k) the calling, holding and conducting of special meetings of the membership of the Association; | k) la convocation, la tenue et la conduite des assemblées extraordinaires des membres de l'Association; |
| (l) the payment of necessary expenses of the Council and committees in the conduct of their business; | l) le paiement des dépenses nécessairement engagées par le Conseil et les comités à l'occasion de leurs travaux; |
| (m) the management of the property of the Association; | m) la gestion des biens de l'Association; |
| (n) the appointment, composition, powers and duties of additional or special committees; | n) la constitution, la composition, les pouvoirs et fonctions des comités supplémentaires ou extraordinaires; |
| (o) the application of the funds of the Association and the investment and reinvestment of any of its funds not immediately required, and for the safekeeping of its securities. | o) l'affectation des fonds de l'Association, l'investissement et le réinvestissement de ceux dont elle n'a pas un besoin immédiat ainsi que la conservation de ses valeurs et titres. |
| 8(2) A rule proposed by Council is not effective until confirmed by the members of Council by resolution. | 8(2) Les règles que le Conseil propose ne produisent effet qu'après avoir été confirmées par une résolution de ses membres. |

EXECUTIVE COUNCIL

9(1) There shall be an Executive Council of the Association consisting of the president, vice-president, past president, secretary and six or more other members, to be elected and hold office as provided by by-law.

CONSEIL EXÉCUTIF

9(1) Il est constitué un conseil exécutif de l'Association composé du président, du vice-président, du président sortant, du secrétaire ainsi que d'au moins six autres membres qui sont élus et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les règlements

9(2) Subject to the provisions of the by-laws, the secretary shall be the treasurer and registrar of the Association and the secretary of the Board of examiners.

9(3) The members of Council in office when this Act comes into force shall continue in office until their successors are elected in accordance with the by-laws.

9(4) The president, or in his absence the vice-president, or in the absence of both, an elected senior member of Council, shall act as chairman of all meetings of the Council.

9(5) At the first meeting following the election, or so soon thereafter as possible, Council shall appoint such other persons or committees as may be necessary for the carrying out of the provisions of this Act, who shall hold office during the pleasure of Council or as provided by by-law.

9(6) Meetings of Council may be held by order of the president or at the request of three members of Council. Notice of meetings shall be given by the secretary to each member by mailing the notice to the address of each member at least fourteen days previous to the date of the meeting, or a lesser period with the consent of two-thirds of Council.

9(7) At any Council meeting five members shall form a quorum. All matters shall be decided by a majority of the votes of the members present at that meeting, the chairman voting only when the votes are evenly divided.

9(8) In case of the resignation, death, or suspension of the president, vice-president, secretary or any elected member of Council, the other members of the Council may fill, for the balance of the year, any vacancy so caused.

10 The functions of Council are:

(a) to manage the affairs of the Association in accordance with the provision of this Act, by-laws and rules;

(b) to prepare an annual report on the operation of the Association for submission to the annual general meeting; and

(c) to carry out whatever other functions are necessary or incidental to the conduct of the affairs of the Association provided such are not inconsistent with the Act or by-laws.

administratifs.

9(2) Sous réserve des dispositions des règlements administratifs, le secrétaire assure les fonctions de trésorier et de registraire de l'Association ainsi que de secrétaire de la Commission d'examen.

9(3) Les membres du Conseil en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs remplaçants conformément aux règlements administratifs.

9(4) Le président ou, en son absence, le vice-président ou, en cas d'absence de l'un et de l'autre, un membre élu ayant de l'ancienneté au Conseil préside les réunions du Conseil.

9(5) Lors de sa première réunion après les élections ou dès que possible par la suite, le Conseil nomme les autres personnes ou comités nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente loi. Ces personnes et comités exercent leur mandat suivant ce que décide le Conseil ou suivant les modalités fixées par les règlements administratifs.

9(6) Les réunions du Conseil se tiennent à l'initiative de son président ou à la demande de trois de ses membres. Le secrétaire avise chaque membre de la réunion en faisant parvenir une convocation par la poste à son adresse quatorze jours au moins avant la date de la réunion ou dans un délai plus bref avec le consentement des deux tiers des membres du Conseil.

9(7) Le quorum aux réunions du Conseil est fixé à cinq membres. Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents à la réunion. Le président ne vote qu'en cas de partage des voix.

9(8) En cas de démission, de décès ou de suspension du président, du vice-président, du secrétaire ou de tout membre élu du Conseil, les membres restant du Conseil peuvent pourvoir les postes devenus vacants pour la durée restant à courir de l'année en question.

10 Le Conseil a pour mission:

a) de gérer les affaires de l'Association conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles;

b) de rédiger un rapport annuel sur les activités de l'Association en vue de le présenter à l'assemblée générale annuelle;

c) d'exercer les autres fonctions qui sont nécessaires ou accessoires à la conduite des affaires de l'Association à condition qu'elles ne contreviennent pas à la présente loi et aux règlements administratifs.

MEETINGS

11(1) The Annual general meeting of the Association shall commence on Thursday following the third Monday in January in each year.

11(2) The place of the next annual general meeting of the Association shall be determined by resolution.

11(3) At the annual general meeting a president, vice-president and secretary shall be elected to hold office for one year from the date of the meeting. Additional members of the executive council shall be elected for a term of three years in such manner as to replace members who had been elected for a staggered term which has expired, or to replace members who have resigned, died or been suspended, in which case the members shall be elected for the unexpired term of the member being replaced.

11(4) Any retiring member of Council shall be eligible for re-election.

11(5) A special meeting of the Association may be called:

(a) at any time by Council, or

(b) within sixty days of receipt of a written request from at least ten members of the Association to the secretary setting out the reason for the meeting.

11(6) Notice of an annual or special meeting shall be given by the secretary in writing to each member of the Association at least fourteen days before the date set for the meeting.

11(7) Notice of a special meeting shall state the specific purpose for which the meeting is called and no other business shall be transacted at the meeting.

11(8) Twenty-five percent of the members of the Association in good standing shall constitute a quorum for the conduct of business at an annual or special meeting of the Association.

BOARD OF EXAMINERS

12(1) The examination of candidates for admission or readmission to practice land surveying, or for admission or readmission as surveyors-in-training, shall be under the control of a Board of Examiners.

12(2) The Board shall consist of the secretary and three other members appointed by Council to hold office

ASSEMBLÉES DE L=ASSOCIATION

11(1) L=assemblée générale annuelle de l=Association s=ouvre le jeudi suivant le troisième lundi du mois de janvier de chaque année.

11(2) Le lieu de la prochaine assemblée générale annuelle de l=Association est fixé par voie de résolution.

11(3) Il est procédé, lors de l=assemblée générale annuelle, à l=élection d=un président, d=un vice-président et d=un secrétaire pour un mandat d=un an courant à partir de la date de l=assemblée. D=autres membres du Conseil sont élus pour un mandat de trois ans afin de remplacer ceux qui ont été élus par roulement et dont le mandat se termine ou de remplacer les membres qui ont démissionné, sont décédés ou ont été suspendus. Dans ce dernier cas, les membres élus demeurent en fonctions pour la durée restant à courir du mandat des membres qu=ils remplacent.

11(4) Les membres sortants du Conseil sont rééligible.

11(5) Une assemblée extraordinaire de l=Association peut être convoquée :

a) soit en tout temps par le Conseil,

b) soit dans les soixante jours de la réception d=une demande écrite exposant le motif de l=assemblée, adressée par dix membres au moins de l=Association au secrétaire.

11(6) Le secrétaire fait parvenir un avis de convocation à une assemblée générale annuelle ou extraordinaire à chaque membre de l=Association quatorze jours au moins avant la date fixée pour l=assemblée en question.

11(7) L=avis de convocation à une assemblée extraordinaire doit énoncer le motif précis pour lequel elle est organisée et il est interdit d=y débattre d=autres questions.

11(8) Le quorum à une assemblée général annuelle ou extraordinaire est du quart du nombre des membres en règle de l=Association.

COMMISSION D=EXAMEN

12(1) La Commission d=examen est chargée d=examiner les candidats qui sollicitent leur admission ou réadmission en qualité d=arpenteurs-géomètres stagiaires ou à l=exercice de l=activité d=arpentage.

12(2) La commission se compose du secrétaire et de trois autres membres nommés par le Conseil pour un

for three years, and may be reappointed for all or part of any renewed term.

12(3) Council may

(a) appoint from time to time special examiners as it considers necessary; or

(b) in co-operation with any association in any other province or territory of Canada, having objects similar to those of the Association, establish a central or regional examining board having the powers possessed by Council respecting the examination of candidates for admission to practice, but any examinations conducted by such central examining board shall be held in at least one place in New Brunswick as required.

13 Examination of candidates for admission as a surveyor-in-training, or to practice as a New Brunswick land surveyor, shall be held at such places and times as the Board shall determine.

14 The Board shall meet at such places and time as it shall determine.

REGISTRATION

15(1) Any applicant for registration who:

(a) is a Canadian citizen,

(b) has met the necessary educational requirements prescribed in the by-laws,

(c) has fulfilled the requirements of surveyor-in-training as prescribed in the by-laws,

(d) provides satisfactory evidence of good character, and

(e) pays the prescribed fees,

may be registered as a land surveyor.

15(2) Any person not having met the conditions under paragraph (1)(b) who desires to be registered as a land surveyor, may make application to the Board. Upon the Board certifying in writing to Council that the conditions of paragraph (1)(b) have been met, Council may consider the application for registration.

15(3) Any person not resident in Canada who is a member of a surveying or technical organization, or society of standing recognized by the Board may make application to it for registration. Upon the Board

mandat de trois ans qui peut être renouvelé en totalité ou en partie.

12(3) Le Conseil peut:

(a) soit nommer des examinateurs spéciaux lorsqu'il l'estime nécessaire;

(b) soit établir, en coopération avec toute association d'une autre province ou d'un territoire du Canada ayant des objectifs semblables aux siens, une commission d'examen central ou régionale investie des pouvoirs qu'il possède en ce qui concerne l'examen des candidats sollicitant leur admission à l'exercice de l'activité d'arpentage à la condition toutefois que les examens organisés par cette commission centrale se tiennent au moins à un endroit au Nouveau-Brunswick en fonction des besoins.

13 L'examen des candidates sollicitant leur admission en qualité d'arpenteurs-géomètres stagiaires ou à l'exercice de l'activité d'arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick a lieu aux endroits, dates et heures que la Commission détermine.

14 La Commission se réunit aux lieux, dates et heures qu'elle détermine.

IMMATRICULATION

15(1) Peuvent être immatriculées en qualité d'arpenteurs-géomètres les personnes qui le demandent et qui:

(a) ont la citoyenneté canadienne;

(b) réunissent les conditions nécessaires de formation définies dans les règlements administratifs;

(c) ont rempli les conditions imposées aux arpenteurs-géomètres stagiaires, prescrites par les règlements administratifs;

(d) fournissent une justification satisfaisante de leur honorabilité;

(e) paient le droit prescrit.

15(2) La personne qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l'alinéa (1) b) et qui désire être immatriculée en qualité d'arpenteur-géomètre peut présenter une demande à cet effet à la Commission. Si celle-ci certifie par écrit au Conseil que les conditions mentionnées à l'alinéa (1) b) sont remplies, le Conseil peut étudier la demande d'immatriculation.

15(3) Les personnes qui ne résident pas au Canada mais qui sont membres d'une organisation ou société d'arpentage ou technique reconnue par la Commission peuvent lui présenter une demande d'immatriculation.

certifying in writing to Council that the conditions of subsection (1) have been met, Council may consider the applicant for registration.

15(4) Any person who fulfills all the conditions of subsection (1), except paragraph (c), shall be entitled to become registered as a member in the Association on recommendation of Council with all rights, privileges, and responsibilities except that of the practice of land surveying.

RIGHT TO PRACTICE

16(1) No person shall practice in New Brunswick as a land surveyor unless registered to practice under the provisions of this Act.

16(2) A partnership, association of persons, or a corporation, may be permitted to practice land surveying as provided under section 17.

PARTNERSHIP, ASSOCIATION OF PERSONS, CORPORATIONS

17(1) Council may authorize members of the Association to form, enter into, belong to, or be employed by a partnership, association of persons, or corporation for the purpose of the practice of land surveying.

17(2) No member of the Association shall form, enter into, belong to, or be employed by a partnership, association of persons, or corporation, to practice land surveying, unless such partnership, association of persons or corporation holds a certificate of authorization issued by the Association; provided, a member of the Association shall not be prohibited from employment as a land surveyor for an employer which does not, as between it and the public, engage in the practice of land surveying.

17(3) A partnership, association of persons or a corporation, may be issued a certificate of authorization if:

(a) one of its principal and customary functions is to engage in the practice of land surveying and

(b) the practice of land surveying is done by or under the personal supervision, direction and control of a land surveyor who is present in New Brunswick for that purpose.

17(4) To obtain a certificate of authorization a

Si la Commission certifie par écrit au Conseil que les conditions mentionnées au paragraphe (1) sont remplies, le Conseil peut étudier la demande d'immatriculation.

15(4) La personne qui remplit toutes les conditions du paragraphe (1) à l'exception de celles de l'alinéa c) a le droit d'être immatriculée en qualité de membre de l'Association sur la recommandation du Conseil et est investie de l'ensemble des droits, prérogatives et responsabilités d'un membre à l'exclusion du droit d'exercer l'activité d'arpentage.

DROIT D'EXERCER LA PROFESSION

16(1) Nul ne peut exercer l'activité d'arpentage au Nouveau-Brunswick sans être immatriculé à cet effet sous le régime de la présente loi.

16(2) Une société en nom collectif, une association de personnes ou une corporation peut être autorisée à exercer l'activité d'arpentage dans les conditions prévues à l'article 17.

SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF, ASSOCIATIONS DE PERSONNES, CORPORATIONS

17(1) Le Conseil peut autoriser des membres de l'Association à former une société en nom collectif, une association de personnes ou une corporation pour exercer l'activité d'arpentage, à appartenir à une telle société, association ou corporation ou à travailler pour celle-ci.

17(2) Aucun membre de l'Association ne peut former une société en nom collectif, une association de personnes ou une corporation pour exercer l'activité d'arpentage, appartenir à une telle société, association ou corporation ou travailler pour celle-ci sans qu'elle détienne un certificat d'autorisation délivré par l'Association, étant entendu toutefois qu'il n'est pas interdit à un membre de l'Association de travailler en qualité d'arpenteur-géomètre pour un employeur, qui, dans ses rapports avec le public, ne se livre pas à l'exercice de l'activité d'arpentage.

17(3) Un certificat d'autorisation peut être délivré à une société en nom collectif, à une association de personnes ou à une corporation si les conditions suivantes sont réunies:

a) l'une de ses fonctions principales et habituelles est l'exercice de l'activité d'arpentage,

b) l'activité d'arpentage est exercée par un arpenteur-géomètre qui est présent à cet effet au Nouveau-Brunswick ou s'exerce sous sa surveillance, sa direction et son contrôle personnels.

partnership, association of persons, or corporation shall submit to the Registrar an application in the form prescribed by Council or by-law containing:

(a) names and addresses of all partners, members, directors, and officers,

(b) the names and addresses of all partners, members, directors and officers or employees who are land surveyors, and who will be in charge of land surveying for the partnership, association of persons or corporation, and whose duty it will be to ensure that this Act and the by-laws are complied with,

(c) the address of its head office and any office in which the practice of land surveying for application in New Brunswick will be carried out, and

(d) such other information as Council may require to evaluate the qualifications of the applicant.

17(5) The applicant of the holder of a certificate of authorization shall, whenever there is a change in the particulars in its application made under subsection (4), give notice of the change to the Registrar within thirty days after the effective date of the change.

17(6) If the provisions of subsections (3) and (4) are met, and the application is approved by Council, the Registrar shall, upon payment of fees prescribed by the by-laws, issue to the applicant a certificate of authorization.

17(7) A land surveyor who is a member of a partnership, association of persons, or a shareholder, director or officer of a corporation, formed pursuant to subsection (1) to practice land surveying shall be personally responsible to observe the provisions of this Act, and may be found guilty of professional misconduct or incompetence notwithstanding the existence of a partnership, association of persons or corporation.

17(8) If the Discipline Committee finds that the holder of a certificate of authorization has failed to observe any of the provisions of this Act, or has been guilty of conduct that, in the case of an individual member, would have been professional misconduct or incompetence, it may reprimand the holder, or suspend or revoke its certificate of authorization.

17(9) Sections 20 to 25 apply, with such modification as the circumstances require, to partnerships, associations of persons and corporations formed pursuant to subsection (1) to practice land surveying under this Act.

17(4) Pour obtenir un certificat d'autorisation, une société en nom collectif, association de personnes ou corporation doit présenter au registraire une demande établie en la forme prescrite par le conseil ou les règlements administratifs et comportant les indications suivantes:

a) les noms et adresses de tous les associés, membres, administrateurs et dirigeants,

b) les nom et adresses de tous les associés, membres, administrateurs et dirigeants ou employés qui sont arpenteurs-géomètres, qui seront responsables des opérations d'arpentage pour la société en nom collectif, l'association de personnes ou la corporation et qui seront chargés de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des règlements administratifs,

c) l'adresse de son siège social et de tout bureau où s'exercera l'activité d'arpentage s'appliquant au Nouveau-Brunswick,

d) les autres renseignements que le Conseil peut exiger pour évaluer les qualités du requérant.

17(5) Le requérant ou le titulaire d'un certificat d'autorisation doit, dans un délai de trente jours, aviser le registraire de tout changement survenu dans les renseignements figurant dans la demande présentée en vertu de paragraphe (4).

17(6) S'il est satisfait aux dispositions des paragraphe (3) et (4) et si le Conseil approuve la demande, le registraire délivre un certificat d'autorisation au requérant moyennant paiement des droits prescrits par les règlements administratifs.

17(7) Un arpenteur-géomètres qui est membre d'une société en nom collectif ou d'une association de personnes ou qui est actionnaire, administrateur ou dirigeant d'une corporation, formée en vertu du paragraphe (1) pour exercer l'activité d'arpentage, répond personnellement de l'observation des dispositions de la présente loi et peut être déclaré coupable de faute professionnelle ou d'incompétence malgré l'existence de la société en nom collectif, de l'association de personnes ou de la corporation.

17(8) Le comité de discipline peut réprimander le titulaire d'un certificat d'autorisation ou suspendre ou révoquer son certificat s'il conclut que ce titulaire n'a pas respecté une disposition de la présente loi ou s'est rendu coupable d'actes qui, dans le cas d'un membre à titre individuel, auraient été constitutifs de faute professionnelle ou d'incompétence.

17(9) Les articles 20 à 25 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux sociétés en nom collectif, associations de personnes ou corporations formées pour exercer l'activité d'arpentage.

REGISTRATIONS AND FEES

18(1) The Registrar shall maintain in accordance with the by-laws a register of all persons authorized to practice land surveying under this Act.

18(2) No name shall be entered in the register other than as authorized by this Act or the by-laws, and unless the Registrar is satisfied by proper evidence that the person requesting to be registered is entitled.

18(3) Any person affected by a decision of the Registrar with respect to registration may appeal to Council which may reconsider the Registrar's decision and may order that the person's name be entered on the register.

18(4) Each year the Registrar shall print, publish, and keep for inspection at his office free of charge an alphabetical list, together with address, of all persons registered as of the first day of February for the ensuing year.

18(5) The register, or a copy of the list printed in accordance with subsection (4), is *prima facie* evidence in all courts that the persons named are registered according to the provisions of this Act. In the case of any person whose name does not appear, the Registrar may certify the entry of the name in the register, and such is evidence that the person is registered under the provisions of the Act.

19(1) Every member shall, on or before the first day of February of each year, pay to the Association the annual fees for that year fixed by the by-laws.

19(2) Subject to subsection (3), a member of the Association who fails to pay his annual fees as required by subsection (1) loses all rights and privileges conferred under this Act and his name shall not be placed on the register.

19(3) Where a person fails to comply with subsection (1), he may make full payment of fees within one year of the time payment was due, in which case the person's name may be added to the register effective the date of payment only.

19(4) If payment is not made as provided by subsection (3), the person's name cannot be added to the register except upon application to Council for approval, in which case Council may upon consideration of the circumstances:

(a) direct the Registrar to add the person's name to

IMMATRICULATION ET DROITS

18(1) Le registraire tient, conformément aux règlements administratifs, un registre de toutes les personnes autorisées à exercer l'activité d'arpentage en vertu de la présente loi.

18(2) L'inscription d'un nom dans le registre ne se fait que dans les conditions autorisées par la présente loi et les règlements administratifs et que si le registraire est convaincu, au vu des justifications voulues, du droit du requérant à obtenir son immatriculation.

18(3) Toute personne touchée par une décision du registraire en matière d'immatriculation peut interjeter appel auprès du Conseil qui peut réexaminer la décision litigieuse et ordonner l'inscription du nom de cette personne sur le registre.

18(4) Chaque année, le registraire imprime, publie et conserve à son bureau, où elle peut y être consultée gratuitement, une liste alphabétique de toutes les personnes immatriculées au 1^{er} février pour l'année suivante, avec indication de leur adresse.

18(5) Le registre ou une copie de la liste imprimée conformément au paragraphe (4) fait *prima facie* foi en justice de l'immatriculation des personnes qui y sont nommées conformément aux dispositions de la présente loi. Dans le cas où le nom d'une personne n'y figure pas, le registraire peut certifier son inscription dans le registre et ce certificat fait foi en son inscription en vertu des dispositions de la présente loi.

19(1) Chaque membre de l'Association doit, au plus tard le 1^{er} février de chaque année, verser la cotisation annuelle fixée par les règlements administratifs pour cette année.

19(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres de l'Association qui ne versent pas leur cotisation annuelle ainsi que le paragraphe (1) leur en fait l'obligation perdent tous les droits et prérogatives qu'ils tiennent de la présente loi et leurs noms ne sont pas portés au registre.

19(3) La personne qui ne se conforme pas au paragraphe (1) peut payer l'intégralité de sa cotisation dans un délai d'un an après la date limite de paiement. Dans ce cas, son nom peut être inscrit sur le registre mais uniquement à compter de la date du paiement.

19(4) A défaut de paiement de la cotisation ainsi qu'il est dit au paragraphe (3), le nom de la personne ne peut être inscrit sur le registre qu'à la suite d'une demande à cet effet présentée au Conseil qui, au vu des circonstances, peut:

a) soit ordonner au registraire d'inscrire le nom de

the register upon payment of such fees as it considers appropriate, but in no event less than payment for one full year;

(b) require the person to pass such examinations as it considers necessary; or

(c) impose such other conditions as it considers in the public interest.

DISCIPLINE

20(1) There shall be a Complaints Committee composed of

(a) one member of Council who shall be chairman, and

(b) two other members of the Association appointed by Council.

20(2) Council shall name two alternate members of the Complaints Committee to be called upon by the chairman to act as necessary.

20(3) No person who is a member of the Discipline Committee shall be a member of the Complaints Committee.

20(4) Three members of the Complaints Committee constitute a quorum.

21(1) The Complaints Committee shall consider and investigate complaints made by members of the public or members of the Association regarding the conduct of any member of the Association but no action shall be taken by the Committee under subsection (2) unless:

(a) a written complaint has been filed with the Registrar and the member whose conduct is being investigated has been notified by ordinary mail of the complaint and given at least two weeks in which to submit in writing to the Committee any explanations or representations the member may wish to make concerning the matter; and

(b) the Committee has examined or has made every reasonable effort to examine all records and other documents relating to the complaint.

21(2) The Complaints Committee, in accordance with the information it received, may:

(a) direct that the matter be referred, in whole or in part, to the Discipline Committee,

(b) direct that the matter not be referred under paragraph (a), or

(c) take such action as it considers appropriate in

la personne en question sur le registre moyennant paiement de la cotisation que le Conseil juge indiquée, sans que celle-ci puisse être inférieure au montant fixé pour une année complète;

b) soit obliger la personne à subir les examens qu'il estime nécessaires;

c) soit imposer les autres conditions qu'il estime dans l'intérêt public.

DISCIPLINE

20(1) Il est constitué un comité des plaintes composé des personnes suivantes:

a) un membre du Conseil qui en assure la présidence;

b) deux autres membres de l'Association nommés par le Conseil.

20(2) Le Conseil nomme deux membres suppléants au comité des plaintes, qui sont appelés à y siéger par le président lorsqu'il y a lieu.

20(3) Les membres du comité de discipline ne peuvent siéger au comité des plaintes.

20(4) Le quorum du comité des plaintes est fixé à trois membres.

21(1) Le comité des plaintes étudie les plaintes formulées par le public ou des membres de l'Association concernant la conduite d'un membre de l'Association et fait enquête. Il ne peut prendre de mesures en vertu du paragraphe (2) qui si les conditions suivantes sont remplies:

a) une plainte écrite a été déposée auprès du registraire et celle-ci a été notifiée par courrier ordinaire au membre dont la conduite donne lieu à l'enquête, qui disposera d'un délai de deux semaines au moins pour fournir par écrit au comité les explications ou éclaircissements qu'il désire lui fournir à cet égard;

b) le comité a examiné ou a déployé tous les efforts raisonnables pour examiner l'ensemble des documents concernant la plainte.

21(2) Le comité des plaintes peut, à la lumière des éléments d'information qu'il a reçus,

a) soit ordonner le renvoi total ou partiel de l'affaire devant le comité de discipline;

b) soit ne pas ordonner le renvoi ainsi qu'il est dit à l'alinéa a);

c) soit prendre les mesures qu'il estime indiquées

New Brunswick Land Surveyors Act, 1986

the circumstances to resolve the complaint and that is not inconsistent with this Act or the by-laws.

21(3) The Complaints Committee shall give its decision in writing to the Registrar for the purposes of subsection (4) and its reasons therefor.

21(4) The Registrar shall deliver or send to the complainant, and to the person complained against, by prepaid first class mail a copy of the written decision of the Complaints Committee and its reasons therefor.

21(5) A complainant who is not satisfied with the disposition of his complaint by the Complaints committee may apply to Council for a review of the treatment of the complaint, which council may refer under subsection 22(6).

22(1) There shall be a Discipline Committee of five persons appointed by Council.

22(2) Members of Council who are not appointed to the Discipline Committee, with the exception of the secretary, shall be alternate members of the committee and may be called upon by the chairman of the Committee to act as necessary.

22(3) Subject to subsection (4), five members of the Discipline Committee constitute a quorum, and all disciplinary decisions require the vote of a majority of the members of the Discipline Committee present at the hearing.

22(4) Where the Discipline Committee commences a hearing and not more than two members become unable to act, the remaining members may complete the hearing and shall have the same authority as the full committee.

22(5) Council shall name one member of the Discipline Committee to be chairman.

22(6) Council, by resolution, may direct the Discipline Committee to hold a hearing and determine any allegation of professional misconduct or incompetence on the part of a member of the Association.

23(1) The Discipline committee shall,

(a) when so directed by Council, or the Complaints committee, hear and determine allegations of professional misconduct or incompetence against a member of the Association;

(b) hear and determine matters referred to it under section 21 or 22; and

en l=espèce pour régler la plainte à condition qu=elles ne contreviennent ni à la présente loi ni aux règlements administratifs.

21(3) Le comité des plaintes communique par écrit sa décision motivée au registraire pour les besoins du paragraphe (4).

21(4) Le registraire remet ou fait parvenir par courrier de première classe affranchi à l=auteur de la plainte et à la personne faisant l=objet de la plainte une copie de la décision motivée du comité des plaintes.

21(5) Le plaignant qui n=est pas satisfait de la suite que le comité des plaintes a donnée à sa plainte peut demander au Conseil de réexaminer la façon dont celle-ci a été traitée. Le Conseil peut la renvoyer au comité de discipline en vertu du paragraphe 22(6).

22(1) Il est créé un comité de discipline composé de cinq personnes nommées par le Conseil.

22(2) Les membres du Conseil qui n=ont pas été nommés au comité de discipline, à l=exclusion du secrétaire, ont la qualité de membres suppléants de ce comité et peuvent être appelés à y siéger à la demande de son président lorsqu=il y a lieu.

22(3) Sous réserve du paragraphe (4), le quorum du comité est fixé à cinq membres. Toutes les décision disciplinaires doivent être prises à la majorité des voix des membres du comité de discipline présente à l=audience.

22(4) En cas d=empêchement de deux membres au plus après que le comité de discipline a commencé une audience, les membres restant du comité peuvent achever celle-ci et ont les mêmes pouvoirs que si le comité avait une formation complète.

22(5) Le Conseil nomme un membre du comité de discipline en qualité de président.

22(6) Le Conseil peut, par voie de résolution, ordonner au comité de discipline de tenir une audience pour statuer sur toute allégation de faute professionnelle ou d=incompétence formulée à l=égard d=un membre de l=Association.

23(1) Le comité de discipline

a) examine les allégations de faute professionnelle ou d=incompétence formulées à l=égard d=un membre de l=Association et statue sur celles-ci, lorsque le Conseil ou le comité des plaintes le lui ordonne;

b) examine les questions dont il est saisi en vertu de l=article 21 ou 22 et statue sur celles-ci;

(c) perform such other duties as are assigned to it by Council.

23(2) A member of the Association may be found guilty of professional misconduct by the Discipline Committee if

(a) the member has been convicted in a court of competent jurisdiction of an offence which, in the opinion of the Committee, is relevant to his suitability to practice land surveying, or

(b) the member has been guilty in the opinion of the Committee of professional misconduct as defined in the by-laws.

23(3) The Discipline Committee may find a member of the Association to be incompetent if in its opinion

(a) the member has displayed in his professional responsibilities a lack of knowledge, skill, or judgment, or disregard for the welfare of the public of such a nature or extent that demonstrates the member is unfit to carry out the responsibilities of a person engaged in the practice of land surveying; or

(b) the member is suffering from a physical or mental condition or disorder of such a nature and extent making it desirable in the interests of the public or the member, that the member no longer, be permitted to engage in the practice of land surveying.

23(4) Where the Discipline Committee finds a member of the Association guilty of professional misconduct or incompetence it may, by order, do any one or more of the following:

(a) revoke the member=s right to practice land surveying;

(b) suspend the member=s right to practice land surveying for a stated period, not exceeding twenty-four months;

(c) accept the undertaking of the member to limit the professional work of the member in the practice of land surveying to the extent specified in the undertaking;

(d) impose terms, conditions and limitations on the right to practice land surveying including, but not limited to, the successful completion of a particular course or courses of study, as are specified by the Committee;

(e) impose specific restrictions on the right to practice land surveying including, but not limited to requiring the member to,

(i) engage in the practice of land

(c) exerce les autres fonctions que le Conseil lui confie.

23(2) Le comité de discipline peut déclarer un membre de l=Association coupable d=une faute professionnelle dans l=un des cas suivants:

a) le membre a été déclaré coupable par un tribunal compétent d=une infraction qui, selon le comité, affecte son aptitude à exercer l=activité d=arpentage;

b) le membre a commis, selon le comité, une faute professionnelle au sens des règlements administratifs.

23(3) Le comité de discipline peut déclarer un membre de l=Association incompetent s=il estime que celui-ci:

a) a témoigné, dans l=accomplissement de ses obligations professionnelles, d=un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou d=un indifférence à l=égard de l=intérêt public d=une nature ou gravité démontrant son inaptitude à s=acquitter des responsabilités qui incombent à une personne exerçant l=activité d=arpentage; ou

b) souffre d=un état ou d=un trouble physique ou mental d=une nature ou gravité faisant qu=il est souhaitable, dans son intérêt ou dans celui du public, de ne plus lui permettre d=exercer l=activité d=arpentage.

23(4) Lorsqu=il déclare un membre de l=Association coupable d=une faute professionnelle ou incompetent, le comité de discipline peut, par voie d=ordonnance, prendre l=une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) révoquer son droit d=exercer l=activité d=arpentage;

b) suspendre son droit d=exercer l=activité d=arpentage pour une durée déterminée qui ne peut dépasser vingt-quatre mois;

c) accepter l=engagement du membre de limiter l=exercice de son activité professionnelle en matière d=arpentage ainsi qu=il est prévu dans l=engagement qu=il a pris;

d) assortir son droit d=exercer l=activité d=arpentage de modalités, conditions ou restrictions notamment, sans que cette énumération soit limitative, de l=obligation de suivre avec succès le ou les cours que le comité détermine;

e) assortir son droit d=exercer l=activité d=arpentage des restrictions particulières l=obligeant notamment:

(i) à n=exercer cette activité que sous la

New Brunswick Land Surveyors Act, 1986

surveying only under the personal supervision and direction of another member,	surveillance et le contrôle directs d'un autre membre;
(ii) not alone engage in the practice of land surveying,	(ii) à ne pas exercer seul cette activité;
(iii) accept periodic inspections by the Committee, or its delegate, of the books, accounts, records and work of the member in connection with his practice,	(iii) à accepter un contrôle périodique par le comité ou son délégué de ses livres, registres et documents ainsi que de son travail en matière d'arpentage;
(iv) report to the Registrar, or to such committee of Council as the Committee may specify, on such matters with respect to the member's practice for such period and times, and in such form as the Committee may specify;	(iv) à présenter au registraire ou au comité du Conseil que désigne le comité de discipline un rapport sur les questions se rattachant à l'exercice de son activité professionnelle pendant la durée, aux dates et en la forme que détermine le comité de discipline;
(f) require that the member be reprimanded or counselled and, if considered warranted, direct that the fact of the reprimand or counselling be recorded on the register;	f) prescrire que le membre soit reprimandé ou reçoive du counselling et, s'il l'estime justifié, ordonner la mention de la réprimande ou du counselling dans le registre;
(g) revoke or suspend for a stated period of time the designation of the member by the Association as a specialist in any branch of land surveying;	g) révoquer ou suspendre pour une durée déterminée la désignation du membre par l'Association en qualité de spécialiste dans un domaine donné de l'arpentage;
(h) impose such fine as the Committee considers appropriate, to a maximum of five thousand dollars, to be paid by the member to the Secretary;	h) imposer, jusqu'à concurrence d'un maximum de cinq mille dollars, l'amende qu'il estime appropriée, que le membre devra payer au secrétaire;
(i) require the member to repay, waive or reduce the fee charged by the member in respect of the practice of land surveying related to the finding of professional misconduct or incompetence;	i) obliger le membre à rembourser, à réduire ou à ne pas exiger les honoraires se rattachant à l'exercice de son activité d'arpenteur-géomètre dans le cas où il a été déclaré coupable de faute professionnelle ou d'incompétence;
(j) subject to subsection (5), direct that a finding or order of the Committee be published in an official publication of the Association in detail or in summary and either with or without the name of the member;	j) sous réserve des dispositions du paragraphe (5), ordonner l'insertion intégrale ou résumée de la déclaration de culpabilité et de l'ordonnance dans une publication officielle de l'Association, avec ou sans indication du nom du membre en question;
(k) fix the costs of any investigation or procedures by the Complaints Committee and the Discipline Committee to be paid by the member of the Association;	k) fixer le montant des frais de l'enquête et des autres procédures engagées par le comité des plaintes et le comité de discipline, que le membre devra payer à l'Association;
(l) direct that the imposition of a penalty be suspended or postponed for such period and upon such terms or for such purpose as may be specified by the Committee, including, but not limited to,	l) ordonner la suspension ou le report d'une sanction pour la durée, aux conditions et pour l'objet qu'il eut fixer, notamment:
(i) the successful completion by the member of a particular course or courses of study,	(i) l'achèvement avec succès d'un ou de plusieurs cours par le membre;
(ii) the production to the Committee of evidence satisfactory to it that any physical or	(ii) la production au comité de preuves lui démontrant la disparition du handicap physique

mental handicap in respect of which the penalty was imposed has been overcome.

23(5) The Discipline Committee shall cause an order of the Committee revoking or suspending the right to practice land surveying to be published, with or without the reasons therefor.

23(6) The Discipline Committee shall cause a determination by the Committee that an allegation of professional misconduct or incompetence was unfounded to be published upon the request of the member against who the allegation was made.

23(7) Where the Discipline Committee is of the opinion that commencement of the proceedings was unwarranted, the Committee may order that the Association reimburse the member for his costs, or such portion thereof as the Committee fixes, and the Association shall comply with the order.

23(8) Where the Discipline Committee revokes, suspends or restricts the right to practice land surveying on the ground of incompetence, the decision takes effect immediately notwithstanding that an appeal is taken from the decision unless the court to which the appeal is taken otherwise orders.

23(9) Where the Discipline Committee revokes, suspends or restricts the right to practice land surveying on a ground other than incompetence, the decision does not take effect until the time for appeal from the decision has expired, or until an appeal has been disposed of or abandoned, except that when the Committee considers it is necessary for the protection of the public it may otherwise order.

23(10) Where the Discipline Committee finds a member guilty of professional misconduct or incompetence, a copy of the decision shall be served upon the person complaining in respect of the conduct of the member.

23(11) Where a proceeding is commenced before the Discipline Committee and the term of office of a member on the Council or on the Committee expires or is terminated, other than for cause, before the proceeding is disposed of but after evidence has been heard, the member shall be deemed to remain a member of the Discipline Committee for the purpose of completing the disposition of the proceeding in the same manner as if his term of office had not expired or been terminated.

24(1) In proceedings before the Discipline Committee, the Association and the member of the Association whose conduct is being investigated in the proceedings are parties to the proceedings.

24(2) A member whose conduct is being investigated in proceedings before the Discipline Committee shall be afforded an opportunity to examine before the hearing any written or documentary evidence that will be

ou mental qui avait justifié l'imposition de la sanction.

23(5) Le comité de discipline fait publier l'ordonnance révoquant ou suspendant le droit du membre d'exercer l'activité d'arpentage avec ou sans indication des motifs.

23(6) Le comité de discipline fait publier, à la demande du membre visé, la décision déclarant non fondée toute allégation de faute professionnelle ou d'incompétence formulées à son encontre.

23(7) Le comité de discipline peut, s'il estime injustifiées les procédures engagées contre un membre de l'Association, ordonner à celle-ci de lui rembourser la totalité ou la fraction des frais que le comité détermine et l'Association doit se conformer à cet ordre.

23(8) Lorsque le comité de discipline révoque, suspend ou restreint le droit d'un membre d'exercer l'activité d'arpentage pour cause d'incompétence, la décision prend effet immédiatement même si elle est portée en appel, sauf si le tribunal saisi de l'appel en décide différemment.

23(9) Lorsque le comité de discipline révoque, suspend ou restreint le droit d'un membre d'exercer l'activité d'arpentage pour un motif autre que l'incompétence, la décision ne prend effet qu'après que le délai d'appel a expiré, qu'il a été statué sur l'appel ou que celui-ci a été abandonné, sauf qu'il peut en décider différemment s'il l'estime nécessaire pour la protection du public.

23(10) Lorsque le comité de discipline déclare un membre de l'Association coupable d'une faute professionnelle ou d'incompétence, une copie de la décision doit être signifiée à l'auteur de la plainte.

23(11) Lorsque le comité de discipline est saisi d'une instance et que le mandat d'un membre du Conseil ou du comité expire ou qu'il y a été mis fin autrement que pour un motif valable avant qu'il ait été statué sur l'instance mais après que des témoignages ou autres éléments de preuve ont été reçus, ce membre est réputé demeurer membre du comité de discipline afin de statuer sur l'instance en cours comme si son mandat n'avait pas pris fin.

24(1) L'Association et le membre de l'Association dont la conduite fait l'objet d'une enquête sont parties à l'instance engagée devant le comité de discipline.

24(2) Le membre de l'Association dont la conduite fait l'objet d'une enquête devant le comité de discipline a le droit d'examiner avant l'audience tous les éléments

produced or any report the contents of which will be given in evidence at the hearing.

24(3) A member of the Discipline Committee holding a hearing shall not have taken part before the hearing in any investigation of the subject matter of the hearing other than as a member of the Council considering the referral of the matter to the Discipline Committee, or at a previous hearing of the Committee, and shall not communicate, directly or indirectly, in relation to the subject matter of the hearing with any person or with any party or his representative except, upon notice to and opportunity for all parties to participate, but the Committee may seek legal advice.

24(4) Hearings of the Discipline committee shall be held in private but, if the party whose conduct is being investigated requests otherwise by a notice delivered to the Registrar at least five days before the day fixed for the hearing, the Committee shall conduct the hearing in public except where:

(a) matters involving public security may be disclosed; or

(b) the possible disclosure of intimate financial or personal matters outweighs the desirability of holding the hearing in public.

24(5) The Discipline Committee or someone designated by it to act on its behalf, may by summons in a form prescribed by by-law, require the attendance before it of any person whose evidence may be material to the subject matter of the hearing and may order any person to produce such records, reports or other documents as appear for the purpose of the hearing.

24(6) A person served with a summons shall attend and answer all questions concerning matters being inquired into at the hearing and shall produce to the Discipline Committee all records, reports or other documents that are under his custody or control.

24(7) The testimony of any witness may be taken under oath or affirmation which may be administered by the Chairman of the Discipline Committee or any person designated to do so on his behalf.

24(8) If a person on whom a summons has been served, either personally or by leaving a copy of the summons with some adult person at his last or most usual place of residence or business, fails to appear before the Discipline Committee or upon appearing refuses to be

de preuve écrits qui seront produits ainsi que tout rapport dont le contenu sera présenté en preuve à l'audience.

24(3) Les membres du comité de discipline qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part à une enquête portant sur l'objet de l'audience sauf en qualité de membre du Conseil chargé de décider de saisir le comité de discipline ou lors d'une audience antérieure de celui-ci. Ils ne doivent pas non plus communiquer, directement ou indirectement, relativement à l'affaire faisant l'objet de l'audience, avec d'autres personnes ou les parties ou leurs représentants sauf après en avoir averti toutes les parties et leur avoir donné la possibilité de participer. Le comité de discipline peut toutefois retenir les services d'un avocat.

24(4) Les audiences du comité de discipline ont lieu à huis clos. Elles se tiennent toutefois en public si la partie dont la conduite fait l'objet de l'enquête en fait la demande au moyen d'un avis à cet effet remis au registraire cinq jours au moins avant la date fixée pour l'audience. Le comité siège alors en audience publique sauf dans un ou l'autre des cas suivants:

a) si des renseignements mettant en cause la sécurité publique risquent d'être divulgués,

b) si la divulgation possible de renseignements financiers de nature privée ou personnels rend la publicité des débats non-souhaitable.

24(5) Le comité de discipline ou toute personne qu'il désigne pour agir en son nom peut, par voie d'assignation conforme au modèle fixé par règlement administratif, enjoindre à toute personne dont le témoignage peut être important pour l'affaire faisant l'objet de l'audience, de comparaître devant lui ainsi qu'ordonner à toute personne de produire tous les dossiers, rapports et autres documents qui semblent nécessaires à l'audience.

24(6) La personne à laquelle une assignation a été signifiée doit comparaître et répondre à toutes les questions concernant l'affaire faisant l'objet de l'enquête à l'audience et produire au comité de discipline tous les dossiers, rapports et autres documents dont elle a la possession ou la responsabilité.

24(7) La déposition d'un témoin peut être reçue sous serment ou sous affirmation solennelle. Le président du comité de discipline ou toute personne désignée pour agir en son nom peut faire prêter le serment ou recevoir l'affirmation solennelle.

24(8) Si une personne à laquelle une assignation a été signifiée, soit personnellement, soit en laissant une copie entre les mains d'un adulte à son dernier lieu de résidence ou d'affaires ou à son lieu le plus habituel de résidence ou d'affaires, ne comparait pas devant le comité de discipline

sworn or refuses without sufficient cause to answer any question relevant to the hearing, the Committee may by application to a Judge of the Court of Queen's Bench of New Brunswick, cause the person to be cited for contempt under the provisions of the Rules of Court in the same manner and to the same extent as if the alleged contempt took place in proceedings before the Court of Queen's Bench.

24(9) The oral evidence taken before the Discipline Committee shall be recorded and, if so required, copies of a transcript shall be furnished only to the parties at their own expense.

24(10) No member of the Discipline Committee shall participate in a decision of the Committee following a hearing unless he was present throughout the hearing and heard the evidence and argument of the parties.

24(11) Documents and things put in evidence at a hearing of the Discipline Committee shall, upon the request of the party who produced them, be returned by the Committee within a reasonable time after the matter in issue has been finally determined.

25(1) A party to proceedings before the Discipline Committee may appeal within thirty days from the date of the decision or order of the Committee to the Court of Queen's Bench of New Brunswick by way of Notice of Application in accordance with the Rules of Court.

25(2) Upon the request of a party desiring to appeal, and upon payment of the fee therefor, the Registrar shall furnish the party with a certified copy of the record of the proceedings, including the documents received in evidence and the decision or order appealed from.

25(3) An appeal under this section may be on questions of law or fact, or both. The Court may:

- (a) affirm, vary or rescind the decision of the Committee;
- (b) exercise all powers of the Committee;
- (c) direct the Committee to take any action which it has the power to take;
- (d) substitute its opinion for that of the Committee; or
- (e) refer the matter back to the Committee for rehearing in whole or in part, in accordance with such directions as the Court considers proper.

OFFENCES

26 Any person not registered to practice as a land

ou refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou refuse, sans motif suffisant, de répondre à une question concernant l'audience, le comité peut, par requête adressée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la faire citer pour outrage conformément aux dispositions des Règles de procédure de la même manière et dans la même mesure que si l'outrage qui lui est reproché s'était produit lors d'une instance devant la Cour du Banc de la Reine.

24(9) Les témoignages reçus devant le comité de discipline sont enregistrés et une transcription en est remise aux parties seulement, si elles en font la demande, à leurs propres frais.

24(10) Un membre du comité de discipline ne peut participer à une décision de celui-ci après une audience que s'il était présent pendant toute la durée de celle-ci et entendu la preuve et les observations des parties.

24(11) Les documents et autres objets présentés en preuve lors d'une audience du comité de discipline doivent être restitués, à la demande de la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu'il a été statué définitivement sur l'affaire dont il avait été saisi.

25(1) Une partie à l'instance devant le comité de discipline peut, dans un délai de trente jours courant à partir de la date de la décision ou de l'ordonnance que celui-ci a rendue, interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick par voie d'avis de requête conformément aux Règles de procédure.

25(2) Le registraire fournit à la partie qui désire faire appel, sur demande de celle-ci et moyennant paiement du droit prévu, une copie certifiée conforme du dossier de l'instance comprenant notamment les documents reçus en preuve et la décision ou l'ordonnance portée en appel.

25(3) L'appel formé en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur des questions mixtes. La cour peut:

- a) confirmer, modifier ou infirmer la décision du comité de discipline;
- b) exercer l'ensemble des pouvoirs du comité de discipline;
- c) ordonner au comité de discipline de prendre toute mesure qu'il a le pouvoir de prendre;
- d) substituer son avis à celui du comité de discipline;
- e) renvoyer l'affaire au comité de discipline pour qu'il la réentende en totalité ou en partie conformément aux directives qu'elle juge à propos.

OFFENCES

26 Commet une infraction et est passible, sur

New Brunswick Land Surveyors Act, 1986

surveyor under this Act, or whose registration is revoked or suspended, and who

- (a) practices as a land surveyor,
- (b) uses the title of land surveyor or makes use of any abbreviation of such title, or any name, title or designation which may lead to the belief that the person is a land surveyor,
- (c) advertises or in any way or by any means holds himself out as a land surveyor, or
- (d) acts or holds himself out in such manner as to lead to the belief that he is authorized to fill the office of or to act as a land surveyor

commits an offence and is liable upon summary conviction for the first offence to a fine of not less than five hundred dollars and not more than two thousand dollars and costs, and for any subsequent offence to a fine of not less than one thousand dollars and not more than five thousand dollars and costs, and to imprisonment for not more than six months, or both, and upon failure to pay a fine to imprisonment for not more than six months.

27 Any person who procures or attempts to procure admission to the Association for himself or for another person by making, or causing to be made, any fraudulent representation or declaration, either oral or written, or who makes any false statement in any application, declaration or other document under this Act or the By-laws, commits an offence punishable on summary conviction.

28 No partnership, association of persons, or corporation shall

- (a) practice land surveying;
- (b) use any name, title, description or designation that will lead to the belief that it is entitled to practice land surveying;
- (c) advertise, hold itself out, or conduct itself in any manner as to lead to the belief it is entitled to practice land surveying,

unless the partnership, association of person, or corporation is the holder of a valid certificate of authorization under section 17, and every member or manager of the partnership or association of persons, and every shareholder, director, officer or manager of a corporation who participates in a violation of this section, commits an offence punishable on summary conviction.

déclaration sommaire de culpabilité, pour une première infraction, d=une amende de cinq cents à deux mille dollars et des dépens, et, en cas de récidive, d=une amende de mille à cinq mille dollars et des dépens ou d=une peine d'emprisonnement maximale de six mois ou de ces deux peines et, à défaut de paiement de l'amende, d=une peine d'emprisonnement maximale de six mois, la personne qui n'est pas immatriculée comme exerçant l'activité d'arpenteur-géomètre en vertu de la présente loi ou dont l'immatriculation a été révoquée ou suspendue et qui

- a) exerce l'activité d'arpenteur-géomètre;
- b) fait usage du titre d'arpenteur-géomètre ou d'une abréviation de ce titre ou d'une appellation, d'un titre ou d'une désignation qui peut laisser croire qu'elle est arpenteur-géomètre;
- c) s'annonce comme arpenteur-géomètre ou se réclame, de quelque façon que ce soit, de la qualité d'arpenteur-géomètre, ou
- d) agit ou se présente d'une façon de nature à laisser croire qu'elle est autorisée à remplir les fonctions d'un arpenteur-géomètre ou à agir en cette qualité.

27 Commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité la personne qui se fait ou tente de se faire admettre dans l'Association ou y fait ou tente d'y faire admettre un tiers en faisant ou en faisant faire une affirmation ou déclaration frauduleuse par écrit ou oralement, ou qui fait une fausse déclaration dans une demande ou tout autre document sous le régime de la présente loi ou des règlements administratifs.

28 Nulle société en nom collectif, association de personnes ou corporation ne peut;

- a) exercer l'activité d'arpenteur-géomètre;
- b) faire usage d'une appellation, d'un titre, d'une dénomination ou d'une désignation laissant croire qu'elle a le droit d'exercer l'activité d'arpenteur-géomètre;
- c) s'annoncer, se présenter ou se conduire d'une manière laissant croire qu'elle a le droit d'exercer l'activité d'arpenteur-géomètre,

à moins qu'elle ne soit titulaire d'un certificat d'autorisation valable délivré en vertu de l'article 17. Commettent une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité les membres ou gérants d'une société en nom collectif ou association de personnes et les actionnaires, administrateurs, dirigeants ou gérants d'une corporation qui participent à une violation du

29(1) Any person being a member or manager of a partnership or association of persons, or a shareholder, director, officer or manager of a corporation, or any other person who commits an offence under section 27 or 28 is liable to a fine of not more than one thousand dollars or to imprisonment for a term of not more than six months, or both, and on failure to pay the fine to imprisonment for not more than six months.

29(2) Upon conviction of any person for an offence under section 26 or 28, the judge convicting the person may in addition to any other punishment imposed, immediately prohibit that person from engaging in the practice of land surveying or from doing anything for which the person was convicted.

29(3) Any person who fails to comply with an order under subsection (2) commits an offence and is liable to a fine of not less than one thousand dollars and not more than five thousand dollars or to imprisonment for a term of not more than six months, or both, and on failure to pay the fine to imprisonment for not more than six months.

SEALS

30(1) Every person registered to practice as a land surveyor shall have a seal of a design approved by by-law which shall include the words "New Brunswick Land Surveyor" and also the member's registration number.

30(2) All final survey plans, reports, opinions or other documents prepared by or under the direction of a land surveyor, the accuracy of which is intended to be relied upon by the person for whom such is prepared, shall be signed by the land surveyor who shall affix the seal required under subsection (1).

30(3) Every land surveyor who does not comply with subsection (2) is subject to disciplinary proceedings for professional misconduct.

GENERAL

31(1) All original land survey plans, records and documents prepared by a land surveyor are and remain the property of such surveyor except as provided in subsection (2).

31(2) All original land survey plans, records and documents prepared by a land surveyor in the course of his employment by another are and remain the property of the employer and may not, without the prior written consent of the employer, be removed from the

présent article.

29(1) Toute personne qui, ayant la qualité de membre ou de gérant d'une société en nom collectif ou association de personnes ou d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant ou de gérant d'une corporation, ou toute autre personne qui commet une infraction à l'article 27 ou 28, est passible d'une amende maximale de mille dollars ou d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois ou de ces deux peines et, à défaut de paiement de l'amende, d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois.

29(2) Dans le cas où il déclare une personne coupable d'une infraction à l'article 26 ou 28, le juge peut, en sus de toute autre sanction imposée, lui ordonner de cesser immédiatement d'exercer l'activité d'arpentage ou d'accomplir tout acte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité.

29(3) Commet une infraction et est passible d'une amende de mille à cinq mille dollars ou d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois ou de ces deux peines et à défaut de paiement de l'amende, d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois, la personne qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).

SCEAUX

30(1) Toute personne immatriculée comme exerçant l'activité d'arpenteur-géomètre doit posséder un sceau conforme au modèle approuvé par voie de règlement administratif, qui portera les mots "Arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick" ainsi que son numéro d'immatriculation.

30(2) L'arpenteur-géomètre doit apposer sa signature ainsi que le sceau visé au paragraphe (1) sur tous les plans d'arpentage, rapports avis et autres documents établis par ses soins ou sous sa direction lorsque la personne pour laquelle il sont établis entend invoquer leur exactitude.

30(3) L'arpenteur-géomètre qui ne se conforme pas au paragraphe (2) s'expose à des poursuites disciplinaires pour faute professionnelle.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

31(1) Tous les plans d'arpentage, dossiers et autres documents originaux établis par un arpenteur-géomètre sont et demeurent sa propriété à l'exception de ce qui est dit au paragraphe (2).

31(2) Tous les plans d'arpentage, dossiers et autres documents originaux établis par un arpenteur-géomètre dans le cadre d'un emploi au service d'un tiers sont et demeurent la propriété de l'employeur et ne peuvent être enlevés de l'établissement de celui-ci sans son

New Brunswick Land Surveyors Act, 1986

employer=s place of business.

32 No person shall, without the prior written consent of the land surveyor responsible for its preparation, alter, add to, delete or obliterate a land survey plan or a copy or reproduction thereof.

33 A land surveyor, or a partnership, association of persons, or corporation under section 17, or the estate of a land surveyor shall upon the request of another land surveyor, and within a reasonable time and upon payment of a reasonable fee, supply copies of any survey plans, descriptions or other documents which are in their possession and are needed in the course of completing a survey of contiguous or nearby land.

34 A land surveyor, or a partnership, association of persons, or corporation under section 17, ceasing to do business within the Province, shall

(a) file a notice with the secretary within thirty days giving the location of all plans, field notes or other documents owned by the surveyor, partnership, association of persons, or corporation; or

(b) request that the Association accept all plans, field notes or other documents for safe-keeping in which case the Association shall arrange storage and ensure reasonable access to the information by all surveyors.

35 Failure to comply with section 34 constitutes an offence punishable on summary conviction and every land surveyor and every member of a partnership or association of persons, and every shareholder, director or officer of a corporation found guilty is liable to a fine of not more than one thousand dollars or to imprisonment for a term of six months, or both.

36 No action lies against members, officers or directors the Association, Council, or any committees of the Association for anything done in good faith pursuant to the provisions of this Act.

37 No member of the Association shall be personally liable for any debt of the Association beyond the amount of his unpaid dues or subscriptions.

38(1) A land surveyor when engaged in the

consentement écrit préalable.

32 Nul ne peut, sans le consentement écrit préalable de l'arpenteur-géomètre qui l'a établi, faire des modifications, additions, suppressions ou oblitérations sur un plan d'arpentage ou sur une copie ou reproduction de celui-ci.

33 Un arpenteur-géomètre, une société en nom collectif ou association de personnes ou une corporation constituée en vertu de l'article 17 ou la succession d'un arpenteur-géomètre doivent, sur simple demande d'un autre arpenteur-géomètre, fournir, dans un délai raisonnable et moyennant paiement d'un droit raisonnable, des exemplaires des plans d'arpentage, descriptions et autres documents qui sont en leur possession et qui sont requis pour effectuer l'arpentage d'un terrain contigu ou voisin.

34 L=arpenteur-géomètre, la société en nom collectif ou l=association de personnes ou la corporation constituée en vertu de l=article 17, qui cesse d=exercer son activité dans le province, doit:

a) soit déposer auprès du secrétaire, dans un délai de trente jours, un avis indiquant où se trouvent les plans, notes d=arpentage et autres documents appartenant à l=arpenteur-géomètre, à la société en nom collectif, à l=association de personnes ou à la corporation en question;

b) soit demander à l'Association d'accepter de conserver ces plans, notes d'arpentage et autres documents, auquel cas celle-ci prend les dispositions voulues pour les entreposer et y assurer un accès raisonnable à tous les arpenteurs-géomètres.

35 Le défaut de se conformer à l'article 34 constitue une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. l'arpenteur-géomètre, le membre d'une société en nom collectif ou association de personnes ou l'actionnaire, l'administrateur ou le dirigeant d'une corporation qui est reconnu coupable d'une telle infraction est passible d'une amende maximale de mille dollars ou d'une peine d'emprisonnement de six mois ou de ces deux peines.

36 Il ne peut être intenté d'action contre les membres, dirigeants ou administrateurs de l'Association, du Conseil ou d'un comité de l'Association à raison des actes accomplis de bonne foi conformément aux dispositions de la présente loi.

37 Les membres de l'Association ne répondent personnellement des dettes de celle-ci qu'à concurrence des cotisations et autres droits dont ils sont personnellement redevables.

38(1) Dans l'exercice de ses fonctions,

performance of his duties may, with all necessary assistants, equipment and supplies, enter and pass over the lands of any person, including the right to pass over or through any building or other improvement, and to enter mines or other underground works, to open or mark any line or course and to erect or place survey markers or monuments.

38(2) A land surveyor, or assistants, in the course of the performance of their duties under subsection (1), shall do no more damage to property than is essential to complete the necessary work, and no action may be brought against them arising out of anything done, provided that they shall be liable for any unnecessary damage done without the approval of the owner of the property.

38(3) No person shall obstruct, impede or otherwise interfere with any land surveyor in the performance of his duties. Any person who violates this subsection commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of not less than two hundred dollars and not greater than two thousand dollars, or imprisonment for not more than six months, or both a fine and imprisonment.

39 *The New Brunswick Land Surveyors Act, 1954, Chapter XCVII together with all subsequent amendments is repealed, provided that all by-laws made under the provisions of that Act, and in effect at the time of its repeal, shall continue in effect, with such modifications as the circumstances require, until repealed or amended under the provisions of this Act.*

40 *This Act comes into force on February 1, 1987.*

l'arpenteur-géomètre peut pénétrer avec ses aides et son matériel sur le bien-fonds d'un tiers et le traverser. Il peut également traverser tout bâtiment ou autre construction, pénétrer dans toute mine ou autre chantier souterrain, tracer des lignes ou caps ainsi qu'ériger ou placer des repères ou bornes d'arpentage.

38(2) Dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'il est dit au paragraphe (1), l'arpenteur-géomètre et ses aides ne peuvent causer aux biens que les dommages strictement indispensables pour effectuer les travaux nécessaires. Aucune action ne peut être intentée à leur encontre à raison de leurs actes. Ils répondent toutefois des dégâts inutiles qu'ils ont causés sans l'accord du propriétaire des biens en question.

38(3) Nul ne peut gêner ou entraver de quelque manière que ce soit un arpenteur-géomètre dans l'exercice de ses fonctions. Commet une infraction et est passible d'une amende de deux cents à deux mille dollars ou d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois ou de ces deux peines, la personne qui contrevient au présent paragraphe.

39 *La loi intitulée *The New Brunswick Land Surveyors Act*, chapitre XCVII des Lois de 1954, ainsi que toutes les modifications qui y ont été ultérieurement apportées sont abrogées. Toutefois, tous les règlements administratifs pris en vertu de cette loi et en vigueur à la date de son abrogation demeurent en vigueur, compte tenu des adaptations de circonstance, jusqu'à leur abrogation ou modification en vertu de la présente loi.*

40 *La présente loi entrera en vigueur le 1^{er} février 1987.*